

Resolución Directoral N° LC2745

Tocache, 06 OCT 2023



VISTO, el expediente N° 016-2023515876 que contiene la Resolución N° 06 del Juzgado Mixto – Sede Tocache de fecha 05.09.2017, corresponde a la sentencia; Resolución N° 10 de la Sala Mixta Descentralizada Mariscal Cáceres de fecha 12.07.2021; que confirma la Resolución N° 06 de fecha 05.09.2017; Resolución N° 11 del Juzgado Mixto – Sede Tocache de fecha 18.03.2019; que requiere el cumplimiento; Resolución Directoral Regional N° 01697-2023-GRSM/DRE, de fecha 26.06.2023; Opinión Legal N° 074-2022-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE-303-AJ, de fecha 24.07.2023; Memorando n° 1244-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF de fecha 31.07.2023 (SIGI 016-2023172979); Informe escalafonario N° 648-2023-UGELT de fecha 18.08.2023; Planilla de remuneraciones: de julio y agosto 2001; Resolución Directoral UGELT N° 0657-2007 de fecha 24.08.2007, que otorga el monto S/ 172.14 soles, por haber cumplido 20 años de servicios oficiales, Informe N° 074-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/UGA/RR.HH./DEUDAS-SOCIALES de fecha 25.09.2023, Informe N° 221-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM de fecha 27.09.2023 que remite la liquidación judicial, que deriva los expedientes para la autorización de proyección de resolución y Memorando N° 967-2023-GRSM-DRE-UGELT/D de fecha 28.09.2023 que autoriza la proyección de resolución; que reconoce el pago de Gratificaciones por 20 años a favor de **ELIZABETH VARGAS PEREZ**, en un total de treinta y cuatro (34) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);



Resolución Directoral N° LC2745

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 1697-2023-GRSM/DRE de fecha 26 de junio del 2023, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **RECONOCE POR MANDATO JUDICIAL** recaído en expediente judicial N° **0225-2016-1215-JX-CA-01**, a favor de **ELIZABETH VARGAS PEREZ**, el pago de la bonificación por 20 años de servicios oficiales al Estado, a razón de DOS remuneraciones totales o integrales, menos el monto ya recibido de S/ 172.14 soles, fijándose el monto de interese en ejecución de sentencia sin costas ni costos; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 06 de fecha 05 de setiembre del 2017, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Alto Huallaga Tocache, emitir la Resolución Directoral con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento a la Sentencia contenido en la Resolución N° 06 de fecha 05 de setiembre del 2017, que es requerida mediante la Resolución Judicial N° 11 de fecha 18 de marzo del 2019, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, asignada en el expediente judicial N° **0225-2016-1215-JX-CA-01**;

Que, de acuerdo al informe escalafonario N° 648-2023 de la UGEL Tocache, de fecha 18 de agosto del 2023 de **ELIZABETH VARGAS PEREZ**, profesora nombrada de 30 horas que labora en la institución educativa N° 0413 del nivel primaria en el distrito y provincia de Tocache de la jurisdicción de la UGEL Tocache, se tiene que mediante Resolución Directoral UGEL Tocache N° 657-2007 de fecha 24 de agosto del 2007 numeral 2, OTORGA a doña **ELIZABETH VARGAS PEREZ**, el monto de **CIENTO SETENTA Y DOS CON 14/100 SOLES (S/. 172.14)**, equivalente a dos (02) remuneraciones totales permanentes por concepto de **GRATIFICACION POR 20 AÑOS** de servicios oficiales al 01.07.2001;

Que, con fecha 27 de septiembre del 2023 mediante informe N° 221-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM la Oficina de Administración alcanza la liquidación judicial por gratificación por 20 años de servicios a favor de doña **ELIZABETH VARGAS PEREZ**, en cumplimiento del mandato judicial contenida en la Resolución N° 06 (sentencia) de fecha 05 de setiembre del 2019 suscrito por el Juzgado Mixto de Tocache, confirmada mediante Resolución N° 10 (sentencia de vista) de fecha 24 de octubre del 2018 suscrita por la Sala Mixta Liquidadora y de Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjui, consentida y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 18 de marzo del 2019 por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° **0225-2016-1215-JX-CA-01**, se calculó en base a la remuneración total que percibió en el mes de julio del 2001, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución reconociendo la suma **MIL SETECIENTOS DOS CON 63/100 SOLES (S/ 1,702.36)**, menos lo pagado por la suma de **S/ 172.14**, existiendo una

Resolución Directoral N° 002745

diferencia de **MIL QUINIENTOS TREINTA CON 22/100 SOLES (S/ 1,530.22)**, como crédito devengado, de acuerdo al siguiente detalle:

REMUNERACION PERMANENTE PAGADA (*)			
Concepto	Cant. de Remun. (A)	Rem. Perm. (B)	Monto = (A * B)
Subsidio x Luto y gasto de sepelio			0.00
Gratificación 20 años	2	86.07	172.14
Gratificación 25 años			0.00
Gratificación 30 años			
Total			172.14

REMUNERACION INTEGRAL		REINTEGRO
Rem. Integra mensual (D)	Bonificación Total E = (A * D)	Monto (E - C)
	0.00	0.00
851.18	1,702.36	1,530.22
	0.00	0.00
	1,702.36	1,530.22

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de doña **ELIZABETH VARGAS PEREZ**, con DNI N° 01011370, profesora nombrada de la I.E N°0413 de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por el concepto de **Gratificación por haber cumplido 20 años** de servicio, el 01 de julio del 2001, calculado sobre la base de su remuneración total integral en aplicación al artículo 52° de la Ley 24029 y su modificatoria por la Ley 25212, reconociendo la suma de **MIL QUINIENTOS TREINTA CON 22/100 SOLES (S/ 1,530.22)**, que resulta de multiplicar su remuneración total integral por dos (02), menos lo pagado **CIENTO SETENTA Y DOS CON 14/100 SOLES (S/172.14)**, en cumplimiento a la Resolución N° 06 (sentencia) de fecha 05 de setiembre del 2019 suscrito por el Juzgado Mixto de Tocache, confirmada mediante Resolución N° 10 (sentencia de vista) de fecha 24 de octubre del 2018 suscrita por la Sala Mixta Liquidadora y de Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjui, consentida y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 18 de marzo del 2019 por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° **0225-2016-1215-JX-CA-01**, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: REMÍTASE, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado,



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002745

Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache



JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-RRHH

